

BEWIRTSCHAFTUNGSÜBEREINKOMMEN

abgeschlossen zwischen

1. der substanzberechtigten **Gemeinde Natters**, vertreten durch den Substanzverwalter Dr. Stefan Moisi

als **Überlasser Seite** einerseits, und

2. der **Gesamtheit der Nutzungsberechtigten**, vertreten durch den Obmann Mair Johann

als **Bewirtschafter Seite** andererseits,

wie folgt:

I. Einleitende Bemerkungen

Bei atypischen Gemeindegutsagrargemeinschaften soll die gemeinsame Durchführung von Bewirtschaftungsmaßnahmen, bei denen es sich diesfalls um gemischte Angelegenheiten im Sinn des § 36c Abs. 4 TFLG 1996 handelt, in Kombination mit einem gemeinsamen Holzverkauf möglich sein, dies allerdings nur im Einvernehmen mit der substanzberechtigten Gemeinde unter Sicherstellung, dass dieser der hierbei anfallende Überling (hier in Geld) zukommt. Eine gemeinsame Bewirtschaftung bietet insbesondere aus forstfachlicher Sicht Vorteile, sodass sie weiterhin möglich und zulässig ist.

Neben dieser Möglichkeit der gemeinsamen Durchführung von Bewirtschaftungsmaßnahmen kennt das TFLG 1996 in § 36i aber auch die Möglichkeit, nach wie vor die Nutzungsberechtigten ganz oder teilweise mit der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Grundstücke der atypischen Gemeindegutsagrargemeinschaft zu betrauen. Zum Zwecke der Fortführung der bisherigen Forst- und Weidewirtschaft durch die bisherigen Organe der Agrargemeinschaft wird daher dieses Bewirtschaftungsübereinkommen abgeschlossen.

Ungeachtet dieses neuen organisationsrechtlichen Rahmens bleiben alle Anlagen, Betriebsmittel und sonstigen Vermögenswerte zivilrechtlich der Agrargemeinschaft als juristischer Person zugeordnet und stehen weiterhin in der Disposition von Organen der Agrargemeinschaft (zu denen auch der Substanzverwalter gehört).

II. **Regulierungsstand und Rechtsverhältnisse**

Mit dem Generalakt vom 24.09.1932, wurden die Anteilsverhältnisse für die jetzige Agrargemeinschaft Natters erlassen und darin die Parteien und deren Anteilsrechte festgesetzt. Auf die Gesamtheit der nutzungsberechtigten Mitglieder entfielen zum damaligen Regulierungszeitpunkt 840/940 Anteile des Hiebsatzes.

Im Waldwirtschaftsplan vom Jahre 1914 wurde ein Holzeinschlag von 940 Festmeter festgelegt. Auf Basis der 940 Festmeter wurden bei der Regulierung im Jahr 1932 die Holznutzungsrechte auf 940 Anteile festgeschrieben.

Die im Bescheid 1932 angeführten Bezüge in Anteilen galten für einen Hiebsatz von 910 fm.

Mit Bescheid der Agrarbehörde vom 15.11.1957 wurde festgestellt, dass die Grundstücke des Regulierungsgebietes der Agrargemeinschaft Natters (zumindest in Bezug auf den unverteilten Wald) Gemeindegut im Sinne des § 36 Abs. 2 lit. d FLG 1952, darstellen.

III. **Vertragsgegenstand, Bewirtschaftungsmaßnahmen**

Nach § 36i Abs. 1 TFLG 1996 können die Nutzungsberechtigten auf der Grundlage eines schriftlichen Bewirtschaftungsübereinkommens mit der substanzberechtigten Gemeinde ganz oder teilweise mit der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Grundstücke der Agrargemeinschaft, soweit diese nicht unmittelbar mit der Ausübung ihrer land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsrechte zusammenhängt, betraut werden.

Die **substanzberechtigte Gemeinde Natters** beauftragt hiermit die **nutzungsberechtigten Mitglieder** der Agrargemeinschaft Natters, die **forstwirtschaftliche Be-**

wirtschaftung der Grundstücke der Agrargemeinschaft Natters zu übernehmen, soweit diese nicht ohnehin mit der Ausübung der den Nutzungsberechtigten zustehenden forstwirtschaftlichen Nutzungsrechte zusammenhängt (Überlingsnutzung). Die **nutzungsberechtigten Mitglieder** der Agrargemeinschaft Natters, übernehmen die oben beschriebene Überlingsnutzung für die substanzberechtigte Gemeinde Natters und sind sohin mit der gesamten forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Grundstücke der Agrargemeinschaft Natters betraut.

Im Rahmen dieser Betrauung sind die Nutzungsberechtigten insbesondere zu folgenden Bewirtschaftungsmaßnahmen berechtigt und verpflichtet:

Hinsichtlich der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung:

- Aufforstungsmaßnahmen;
- Pflegemaßnahmen, die je nach Bestandsalter in einer Jungwuchs, einer Dickungspflege oder einer Durchforstung bestehen können;
- die Erhaltung von Bringungsanlagen;
- Weitere Aufgaben welche die Agrargemeinschaft betreffen in gegenseitigem Einvernehmen; Absprache des Substanzverwalters mit den Nutzungsberechtigten (z.B. Zauninstandhaltung Schottergrube)
- die eigentliche Holznutzung, wobei diese wiederum in der Vornutzung (das bei einer Durchforstung anfallende Holz), der Endnutzung (planmäßige Nutzung von hiebsreifen Beständen) und der Schadholznutzung (Windwurf, Schneedruck, Käferholz, etc.) bestehen kann;
- weitere Forstschutzmaßnahmen, Weidevertritt und Käferbefall;
- die Verwaltung des Anteiles des Jagdpachtes, der nicht die argrargemeinschaftlichen Flächen betrifft (Jagdpacht für Felder und Privatwälder);
- Unterstützung der Forstorgane bei der Holzauszeige.

Im Rahmen der Ausübung der überlassenen Bewirtschaftungsmaßnahmen sind die Nutzungsberechtigten **berechtigt**, das ihnen als Bewirtschaftungsabgeltung (Pkt. VII dieser Vereinbarung) überlassene Holz nach eigenem Ermessen gemeinsam auf zu teilen und zu nutzen.

IV. Vertragszweck

Dieses Bewirtschaftungsübereinkommen wird zum Zwecke der **ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke der Agrargemeinschaft Natters** durch die bisherigen Organe der Agrargemeinschaft (Vollversammlung, Ausschuss, Obmann) abgeschlossen.

Die Überlassung der Grundstücke der Agrargemeinschaft Natters ist auf die forstwirtschaftliche Bewirtschaftung dieser Grundstücke sowie die dafür erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Erhaltung der hierfür notwendigen Infrastruktur beschränkt und hat ausschließlich für diesen Zweck zu erfolgen.

Die nach Vertragspunkt III. vereinbarte Betrauung der Bewirtschafterseite bezieht sich nicht auf Angelegenheiten im Sinn des § 36 d Abs. 2 lit. a und b TFLG 1996. Sie lässt auch die Außenvertretungsbefugnis des Substanzverwalters nach § 36 c Abs. 6 sowie die Rechte der substanzberechtigten Gemeinde nach § 36 d TFLG 1996 unberührt.

V.

Bevollmächtigung, Voraussetzungen für die Bewirtschaftung

Die Obsorge für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung auf der Grundlage dieses Bewirtschaftungsübereinkommens und die Durchführung der dafür erforderlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen obliegt dem Obmann gemäß der entsprechenden Bestimmung des § 36 i TFLG.

Zur zweckmäßigen Durchführung der unter Vertragspunkt III. vereinbarten Bewirtschaftungsmaßnahmen bevollmächtigt der Substanzverwalter den Obmann zur Vornahme der in diesem Zusammenhang erforderlichen Vertretungshandlungen im Sinn des § 36 c Abs. 6 TFLG 1996, nämlich im Konkreten

- zu förderungsbezogenen Eingaben an die zuständigen Behörden (BFI, etc.);
- zum Abschluss von Dienstverträgen mit einer Vertragsdauer von längstens 6 Monaten;
- zum Abschluss von Werkverträgen zum Zwecke der Durchführung der unter Pkt III. angeführten Bewirtschaftungsmaßnahmen;
- zu verwaltungsbehördlichen Eingaben an die Forstbehörden (BH, BFI), soweit diese in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung der unter Pkt III. angeführten Bewirtschaftungsmaßnahmen notwendig sind.

VI.

Vertragsdauer

Das Vertragsverhältnis beginnt am **01.05.2015** und wird auf **5 Jahre** abgeschlossen. Es kann von beiden Vertragsteilen unter Einhaltung einer 3-monatigen Kündigungsfrist zum Ende eines jeden Kalenderjahres mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt werden. Die Kündigung durch die substanzberechtigende Gemeinde bedarf eines Beschlusses des Gemeinderates, die Kündigung durch die Nutzungsberechtigten eines Beschlusses der Vollversammlung.

VII. Bewirtschaftungsabgeltung

Die Abgeltung für die vertragsgegenständliche land- und forstwirtschaftliche Bewirtschaftung (Überlingsnutzung) wird wie folgt durchgeführt:

- Aus der jährlichen Holznutzung wird den Nutzungsberechtigten als Bewirtschaftungsabgeltung ein fixer Anteil in Höhe von 940 Festmeter überlassen, wobei von diesen die jeweiligen Rechtholzanteile der Nutzungsberechtigten einschließlich des Gemeindeteiles von 100 Festmetern in Abschlag zu bringen sind. Der eventuell verbleibende Holzanteil steht als Teil der Bewirtschaftungsabgeltung den Nutzungsberechtigten zu deren freien Verwendung offen.
- Für alle durchgeführten Tätigkeiten, insbesondere den in Punkt III genannten, wird eine Entschädigung von 15,-- Euro (zuzüglich gesetzliche Steuern und Abgaben) pro Stunde vereinbart. Sollten zusätzliche Geräte notwendig sein (Motorsäge, Traktor, Werkzeug,...) dann werden diese mit den Selbstkostensätzen des ÖKL - Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung verrechnet.
- Dem Obmann steht eine pauschale Aufwandsentschädigung von 1.500,-- Euro pro Jahr zu.
- Das anfallende Schadholz ist fristgerecht und fachmännisch zu beseitigen. Für die Beseitigung des Schadholzes ist keine Entschädigung (15,-- Euro pro Stunde) zu verrechnen. Im Gegenzug steht den Nutzungsberechtigten der gesamte Schadholzanfall als weiterer Teil der Bewirtschaftungsabgeltung im Ausmaß von 840/940-Anteilen zur freien Verfügung zu, die weiteren 100/940-Anteilen stehen der Gemeinde zu. Die Auszeige hat durch den Waldaufseher und den Bewirtschafter zu erfolgen. Die 100/940 Anteile der Gemeinde werden wie bisher von der Gemeinde an interessierte und fachkundige Gemeindebürger vergeben. Für diesen Holzbezug wird auch kein Bewirtschaftungsentgelt verrechnet.
- Die jährlich durch zu führende Durchforstung laut Waldwirtschaftsplan ist fachmännisch zu erledigen. Für diese Tätigkeit ist auch keine Entschädigung (15,-- Euro pro Stunde) zu verrechnen. Die Verteilung ist entsprechend nach dem eben dargestellten Muster zum Schadholzanfall im Verhältnis von 840/940-Anteilen zugunsten der Nutzungsberechtigten als Bewirtschaftungsabgeltung sowie zu 100/940-Anteilen zugunsten der Gemeinde vorzunehmen. Die Auszeige hat durch den Waldaufseher und den Bewirtschafter zu erfolgen. Die 100/940 Anteile der Gemeinde werden wie bisher von der Gemeinde an interessierte und fachkundige Gemeindebürger vergeben. Für diesen Holzbezug wird auch kein Bewirtschaftungsentgelt verrechnet.
- Die Nutzungsberechtigten führen das Recht der Weidenutzung vorerst nicht aus, da die Forstbehörde vorher entsprechende Rahmenbedingungen zum Wohle aller Beteiligten schaffen will.

Alle Einnahmen, insbesondere der Verkaufserlös des Überlingsanteiles der Holznutzung (unberührt hiervon der von der Bewirtschaftungsabteilung umfasste Anteil), sämtliche Pachteinahmen, sämtliche Wegbenutzungsabgaben, das anteilige Jagdpachtentgelt, sowie das zu bezahlende Bewirtschaftungsentgelt der Nutzungsberechtigten außer der Holzverkauf der Mitglieder, sind auf das Substanzkonto zu bezahlen.

Alle Kosten die durch die oben vereinbarte Bewirtschaftung anfallen, insbesondere die Arbeitsleistungen der Nutzungsberechtigten, die Obmann-Entschädigung, die Weginstandhaltungen, die Kosten für die Pflanzen, etc. sind auch vom Substanzkonto zu bezahlen und somit von den Substanzverwaltern zu überweisen.

VIII.

Art und Weise der Bewirtschaftung

Die Bewirtschafterseite ist verpflichtet, den Vertragsgegenstand (Überling) pfleglich zu bewirtschaften und die hierfür sowie für die Ausübung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsrechte notwendige Infrastruktur zu erhalten.

Der Substanzverwalter ist verpflichtet, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, auf dass die Ausübbarkeit der gesamten land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Grundstücke der Agrargemeinschaft gewährleistet ist. Er hat alles in seiner Macht stehende zu tun, dass auch die Neuerrichtung notwendiger Infrastruktur vorgenommen wird.

Die Durchführung von geringfügigen baulichen Veränderungen an der Infrastruktur ist durch die Bewirtschafterseite ohne weitere Zustimmung durch die Überlasserseite gestattet, sofern diese vom Verwendungszweck dieses Vertrages erfasst sind.

IX.

Behördliche Bewilligungen

Die Einholung der für die vertragsgegenständlichen Berechtigungen allenfalls erforderlichen behördlichen Bewilligungen und die Erfüllung der in diesem Zusammenhang vorgeschriebenen Auflagen bzw. Bedingungen obliegt ausschließlich der Bewirtschafterseite, welche auch die hierbei anfallenden Kosten zur Gänze alleine zu tragen hat. In diesem Zusammenhang ist die Überlasserseite verpflichtet, die zur Einholung der

zur Bewilligung der vertragsgegenständlichen Rechte erforderlichen Erklärungen abzugeben, soweit sie mit diesem Vertrag in Einklang stehen.

X. Beendigung

Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses – aus welchem Grund auch immer – hat in Bezug auf die land- und forstwirtschaftliche Bewirtschaftung der Grundstücke der Agrargemeinschaft der Obmann dem Substanzverwalter innerhalb von 4 Wochen alle rechtserheblichen Dokumente, wie insbesondere Verträge und verwaltungsbehördliche Entscheidungen sowie Unterlagen über die Wirtschaftsführung zu übergeben.

XI. Gewährleistung, Angemessenheit

Die Überlasserseite leistet keinerlei Gewähr hinsichtlich Ausmaß oder sonstiger Eigenschaften des Überlings.

Die Vertragsteile erklären, dass die vereinbarte Bewirtschaftungsabgeltung ihren wirtschaftlichen Interessen und Vorstellungen entspricht. Die Vertragspartner haben diesen Vertrag in Kenntnis des wahren Wertes abgeschlossen, sodass ihrer Ansicht nach keinerlei Gründe für eine Anfechtung dieses Rechtsgeschäftes wegen Verletzung über die Hälfte des wahren Wertes im Sinne des § 934 ABGB gegeben sind.

XII. Kosten, Gebühren, Abgaben

Die mit der Errichtung und Änderung dieses Vertrages verbundenen Kosten sowie alle mit dem Vertragsgegenstand verbundenen Steuern und öffentlichen Abgaben, allfällige Feuer- und allenfalls Betriebshaftpflichtversicherungsprämien sowie die auf die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke der Agrargemeinschaft entfallende Grundsteuer, hat die Überlasserseite zu tragen.

Die Kosten einer allfälligen rechtsfreundlichen Vertretung hat jeder Vertragsteil selbst zu tragen.

XIII.
Rechtsnachfolge

Alle Rechte und Pflichten beider Vertragsparteien gelten auch zu Gunsten oder zu Lasten etwaiger Rechtsnachfolger. Die Vertragsparteien verpflichten sich daher, diese jeweiligen vertraglichen Verpflichtungen einschließlich dieser Rechtsnachfolgeregelung etwaigen Rechtsnachfolgern aufzuerlegen.

XIV.
Sonstige Bestimmungen

- 1. Soweit dieser Vertrag keine besonderen Regelungen enthält, sind die Bestimmungen des Tiroler Flurverfassungslandesgesetzes 1996 anzuwenden.*
- 2. Es wird festgestellt, dass außer diesem schriftlichen Vertrag keine mündlichen Nebenabreden bestehen. Allfällige Abänderungen, Zusätze und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.*
- 3. Über alle im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung durch die Nutzungsberechtigten auf der Grundlage dieses Bewirtschaftungsübereinkommens entstehenden Streitigkeiten sowie über alle Streitigkeiten aus diesem Bewirtschaftungsübereinkommen selbst entscheidet die Agrarbehörde nach § 37 Abs. 7 TFLG 1996.*
- 4. Dieser Vertrag wird in einer Urschrift errichtet, welche beim Obmann hinterlegt wird. Der Substanzverwalter erhält eine Kopie dieses Vertrages.*
- 5. Die Vertragsteile sind in Kenntnis, dass gegenständliches Bewirtschaftungsübereinkommen von Seiten der substanzberechtigten Gemeinde nur mit Beschluss des Gemeinderates und von Seiten der Nutzungsberechtigten nur mit Beschluss der Vollversammlung wirksam und bindend abgeschlossen werden kann.*

....., den , den

**Für die substanzberechtigte
Gemeinde**

**Für die Gesamtheit der
Nutzungsberechtigten der
Agrargemeinschaft**

als Überlasserseite

als Bewirtschafterseite

gemäß Beschluss des Gemeinderates

gemäß Beschluss der Vollversammlung

vom

vom
